

경고요구 및 통보

1. 제 목 : 공사 관급자재 구매 부적정

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 '19~'21까지 □□□□ 공사를 위해 아래 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○○○병원 □□□□ 관련 계약 내역

(단위: 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약상대자

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제68조(공사의 분할계약 금지)에서는 동일 구조물공사 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 정하고 있습니다.

또한 「물품 다수공급자 계약 2단계경쟁 업무처리기준」에서는 조달청 나라장터를 통한 다수공급자 물품 구매 시, 1회 납품 요구대상 구매예산이 5천만 원 이상일 경우 2단계 경쟁을 통해 둘 이상의 제안상대자에게 제안서를 제출받아 심사 결과에 따라 납품업체를 선정하도록 정하고 있으며, 1회 납품요구대상 구매예산을 2단계 경쟁 기준금액 미만으로 분할하여 납품요구해서는 안된다고 규정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 단일공사로 설계서가 확정된 공사의 경우 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 구조별로 분할함이 없이 일괄계약을 체결하여 예산 절감을 도모하고, 조달청 나라장터를 통한 다수공급자 물품 구매 시에는 2단계 경쟁 업무처리기준에 따라 분할구매를 하지 않도록 유의하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘20~’22 ○○○○병원 공사 관급자재 구매내역을 확인한 결과, □□□□공사에 대한 관급자재를 조달청 나라장터를 통해 구매하면서 아래 [표 2]와 같이 계약업체가 동일한 품목에 대해 2단계경쟁을 통해 일괄 계약을 체결하여야 하는데도, 2단계경쟁 기준금액 미만인 5천만 원 이하로 분할 구매한 사실이 있습니다.

[표 2] □□□□공사 관급자재(EHP, GHP) 조달구매 내역

(단위: 백만 원)

계약자재	계약일자	납품기한	검수일자	납품업체	납품금액		
					공사비	자재비	합계
합 계							

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

- ○○○○병원장은
 - 향후 공사 관급자재 및 나라장터 다수공급자 물품 구매 시 관련규정에 따라 분할구매 하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바라며,(통보)

○ ▼▼이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)